

통 보

1. 제 목 : 겸직 복무관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 정하여 직무에 전념하고, 청렴과 품위를 유지하도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)제1항 및 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 공단 임직원은 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)제2항 및 제3항에 따라 공단 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우, 또는 직원이 이사장의 허가를 받은 경우, 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 영리를 목적으로 하는 업무의 겸직은 직무능률 저하 및 직무에 대한 부당한 영향을 끼칠 우려가 없는 경우, 공단 「겸직 관련 운영기준」 행정절차에 따라 이사장(소속기구장) 등의 허가를 받아 겸직할 수 있는데, 겸직 허가 절차는 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 겸직 허가 절차

- 겸직 허가 심의 대상 : 영리업무 범위에 해당하지 않는 영리업무, 계속성 있는 비영리 업무
- 겸직 허가 기준 : 직무능률 저하 및 직무에 대한 부당한 영향을 끼칠 우려가 없는 경우
- 겸직 허가 절차
 - ① (신청) 겸직을 원하는 날(임용일)로부터 1개월 이내 겸직허가 신청서 제출(복무담당 부서)
 - ② (심사) 복무담당 부서장, 겸직허가 신청서 사실여부 확인 및 겸직 허가기준 부합 여부 검토
 - ③ (결과통보) 복무담당 부서의 장, 심사 결과를 해당 직원 통보 ※ 1회 1개월 연장 가능

따라서 공단 임직원은 본래의 직무를 충실히 수행하여야 하며, 비영리 목적의 업무 또는 영리 목적의 업무를 겸할 경우, 사전 이사장(소속기구장)의 겸직 허가를 받아야 하고, 복무담당 부서에서는 겸직 허가를 받은 직원에 대해서는 관리·감독을 철저히 하여 허위 겸직, 겸직 허가 내용과 다른 겸직, 겸직 변경 등이 확인된 경우, 겸직 취소 등 조치하고, 겸직 재심사 시 부합 여부를 검토해야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 겸직 복무 실태 점검에 관한 사항

임직원 외부활동 실태 특정감사 시 ●● 및 소속기구에서 겸직 허가 승인을 담당하는 복무담당 부서의 겸직 복무관리 현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 최근 #년간 ###건에 대하여 겸직을 승인하였는데, 겸직 허가 기간을 최소 #일 ~ 최대 #년, 겸직 시작일~별도 요청 시 또는 활동 종료 시 등으로 하는 등 기준 없이 운영 중이며,

겸직 허가 이후 겸직자에 대한 복무 점검은 시행하지 않고 겸직 허가 관리 대장이 부재하여 겸직 허가 기간 중 퇴직한 직원이 아직도 겸직 대상으로 관리 되는 등 부실한 겸직 복무 관리 실태를 확인하였습니다.

[표 2] 최근 3년간 기관별 겸직 허가 승인 현황

◦ 기간 : ****.***~****.***.(겸직 허가 시작일 기준) (단위 : 건)

승인기관	승인기간	겸직 승인 연도				겸직 중 퇴직
		****년	****년	****년	합계	
●●	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					
△△△ △△△	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					

승인기관	승인기간	검직 승인 연도				검직 중 퇴직
		****년	****년	****년	합계	
▼▼▼	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					
▼▼▼	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					
▶▶▶	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					
▷▷▷	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					
▲▲▲	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					
♣♣♣	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					
합계	1년 이하					
	1년 초과, 2년 이하					
	2년 초과, 3년 이하					
	3년 초과					
	기간 불명확					
	소계					

최근 온라인 플랫폼 등을 통한 겸직 형태가 다양화되고, 임직원의 외부활동 위반 적발이 증가하는 추세로 볼 때(겸직금지 위반 등 외부활동 부적정 관련 신분 처분 : ****년 #명, ****년 #명, ****년 #명), 체계적인 겸직 관리와 부적절한 영리행위 등 사전 예방을 위해 선제적으로 정기 겸직 복무실태 점검을 시행하고 내부통제를 강화할 필요성이 확인됩니다.

※ (타 공공기관 복무실태 점검 사례)

(2) 겸직 허가 등 관리 기준 정립에 관한 사항

최근 #년간 겸직 허가 직원의 겸직 사유를 확인한 결과, [표 3]과 외부강의 또는 외부활동(자문, 심사) 외 기타 영리활동으로 겸직 허가를 신청한 사례는 #건에 불과하였으나 특정감사 결과, 겸직 신고 미흡(태양광발전소 사업, SNS 광고 활동, 당연직 겸직) 사례가 다양하게 확인되었으며,

외부활동 부적정 관련자 #명 중 #명(##%)은 겸직 허가 기준을 모르거나, 자신이 겸직 허가 대상인지 몰랐다고 답변해 외부활동 관련 규정, 기준 등 제도에 대한 직원들의 인지가 매우 부족한 실정을 확인하였습니다.

[표 3] 겸직 사유별 허가 현황

◦ 기간 : ****.**.**.~****.**.**. (겸직 허가 시작일 기준)

(단위 : 건)

승인 기관 (위임전결시행세칙에 따른 관리 기관)	겸직 구분			합계
	외부강의	외부활동 (자문, 심사위원)	기타 영리활동	
●●				
△△△△△△				
▼▼▼▼▼▼				
■ ■ ■ ■ ■ ■				
▶▶▶▶▶▶				
▷▷▷▷▷▷				
▲▲▲▲▲▲				
♣♣♣♣♣♣♣♣				
합계				

※ 최근 #년간 외부강의 등 신고 ####건(e감사시스템 신고 기준)

또한 [표 4]와 같이 외부강의 등으로 신고한 사례 중 계속성이 확인되는 경우가 있어 겸직인지, 외부강의 등으로 신고하여야 하는지 명확한 기준이 필요하고, 과도한 외부활동으로 직무에 영향이 없도록 체크리스트 등 도입을 통해 내부통제를 강화할 필요성도 확인됩니다.

[표 4] 외부강의 등 신고 사례

소속	비고	요청기관	외부활동 기간	외부활동 횟수	외부활동 주기	사유
△△△△△△						
△△△△△△						
▼▼▼▼▼▼						
△△△△△△						
△△△△△△						

아울러 직원들이 공단 「겸직 관련 운영기준」 및 「외부강의 등에 관한 운영기준」을 혼용하여 인식하는 경우가 빈번하게 발생하고 있는바, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 등 공무원 복무관리 기준을 준용한 지침 등으로 재정비해야 할 것으로 판단됩니다.

(3) 겸직 허가 심의에 관한 사항

공단 「겸직 관련 운영기준」에서 겸직허가 신청서에 대한 검토는 복무담당 부서의 장이 하도록 정하고 있으나, 영리행위 겸직금지 요건 등 판단을 위한 심사 기준이 부재한 실정으로 명확한 기준 없이 승인 할 경우 객관성, 형평성이 결여될 수 있고, 향후 관리 소홀 및 직원의 비위행위로 확대될 수 있는 리스크가 있으므로 겸직 허가 심사 기준을 마련하여 심사의 투명성, 공정성을 확보할 필요가 있습니다.

(4) 겸직 복무관리 시스템 운영에 관한 사항

●● 및 소속기구에서 겸직 허가 승인 업무는 EP 전자 문서로 진행되고, 비정형화된 겸직 정보는 정보시스템으로 반영되지 못해 겸직자를 수기 관리하여야 하는 실정입니다.

또한 겸직 등 외부활동 직원의 복무 관리를 위해서는 겸직 정보와 근태를 연계한 모니터링이 필요하나, 현재의 통합경영정보시스템에서는 겸직 대상자 명단, 겸직 허가 신청 관리, 복무 점검 결과 관리 등 프로그램이 부재하고, 수기 관리 수준의 겸직자 정보는 신뢰성, 완전성도 담보할 수 없어 내부통제가 미비할 수밖에 없는 근무 환경을 확인하였습니다.

3. 관계기관 의견

- ○○○○○에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○○는

- 현행 「겸직 관련 운영기준」 및 「외부강의 등에 관한 운영기준」을 일원화하여 지침 등으로 재정비 하시고 정기 겸직 복무실태 점검 체계 구축, 겸직 허가 기간 지정, 겸직 허가 대장 운영, 겸직, 외부강의 등 주요 외부활동 사례별 근태 처리 기준 정립, 자가진단 체크리스트 운영, 겸직 허가 심사 기준 마련 등 미비점을 보완한 제도 개선으로 내부통제를 강화 하시기 바라며,
- 겸직 등 복무 관리 업무의 효율성 제고를 위하여 전산시스템 개선 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)